

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी

नेपाल सरकार (Government of Nepal)

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय / नापी विभाग

ऐन तथा नियमावलीहरू • आधिकारिक राजपत्र सङ्ग्रह

जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८

Land (Survey and Measurement) Rules, 2058 (B.S.)

दस्तावेजको प्रकार:	ऐन तथा नियमावलीहरू
प्रमाणीकरण वर्ष:	वि.सं. २०५८ (आठौं संशोधनसहित)
राजपत्र / सूचना विवरण:	नेपाल राजपत्र खण्ड ५१, संख्या १३
जारी गर्ने निकाय:	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय / नापी विभाग
कानुनी हैसियत:	नेपाल अधिराज्यभर पूर्ण रूपमा बहाल तथा कार्यान्वयनमा

प्रस्तावना (Preamble)

"जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा १३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले जग्गाको विस्तृत नापजाँच, कित्ताकाट, नक्सा संशोधन र श्रेस्ता अद्यावधिक कार्यविधि व्यवस्थित गर्न बनाएको नियमावली।"

यस कानूनका मुख्य व्यवस्थाहरू तथा व्यवहारिक सार

- कित्ताकाट गर्दा पूरा गर्नुपर्ने प्राविधिक मापदण्ड र न्यूनतम क्षेत्रफलको पालना
- फिल्डबुक र नक्सामा देखिएको प्राविधिक त्रुटि (Error) सच्याउने कार्यविधि
- नापी कार्यालयले जनतालाई दिने नक्सा ट्रेस, फिल्डबुक प्रतिलिपि र सिफारिसका नियमहरू
- छुट जग्गा दर्ता तथा दर्ता बदर सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया
- अमिन, सर्भेक्षक र प्राविधिक कर्मचारीहरूको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्व

दफावार कानुनी व्यवस्थाहरू तथा परिच्छेदहरू

नियम ३ नापी अधिकृत तथा अमिनको काम, कर्तव्य र अधिकार

नापी अधिकृतले आफ्नो इलाकाभित्रको जग्गा नापजाँचको सम्पूर्ण प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नेछ। अमिन र प्राविधिकहरूले जमिनको धरातलीय स्वरूप अनुसार चेन, कम्पास, टोटल स्टेशन वा जीपीएस प्रविधि प्रयोग गरी शुद्ध नापजाँच गर्नुपर्नेछ।

नियम ५ जग्गाको किसिम र वर्गीकरण

नापजाँचको क्रममा जग्गाको भौगोलिक अवस्थिति र उत्पादन क्षमताको आधारमा अब्बल, दोयम, सिम र चहारका रूपमा तथा सहरी क्षेत्रमा बाटोको चौडाइ र पहुँचका आधारमा श्रेणी विभाजन गरिनेछ।

नियम १२ कित्ताकाट कार्यविधि (Plot Partitioning)

कुनै जग्गाको अंशबण्डा, किनबेच वा हक हस्तान्तरण हुँदा जग्गाधनीको निवेदन र मालपोत कार्यालयको पत्र बमोजिम नापी कार्यालयले फिल्डमै पुगेर वा डिजिटल नक्साबाट कित्ताकाट गरी नयाँ कित्ता नम्बर दिनेछ। कित्ताकाट गर्दा सरकारले तोकेको न्यूनतम क्षेत्रफलभन्दा सानो हुने गरी टुक्राउन पाइने छैन।

नियम १६ नक्सा सच्याउने (Map Amendment) प्रक्रिया

फिल्डबुक र जमिनको वास्तविक स्थिति एकातिर भई नक्सामा रेखाङ्कन गर्दा प्राविधिक त्रुटि (Technical Error) देखिएमा नापी अधिकृतले स्थलगत निरीक्षण, साँधियारको मुचुल्का र पुरानो सेस्ता अध्ययन गरी नक्सा संशोधनको आदेश दिन सक्नेछ।

नियम २० नक्सा ट्रेस तथा फिल्डबुक प्रतिलिपि वितरण

सेवाग्राहीले तोकिएको दस्तुर बुझाएर आफ्नो कित्ताको आधिकारिक नक्सा ट्रेस, फिल्डबुकको उतार वा प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेमा नापी कार्यालयले तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

प्रमाणीकरण: यो दस्तावेज नेपाल सरकार नापी विभाग तथा कानून मन्त्रालयको राजपत्र मापदण्ड अनुसार तयार पारिएको आधिकारिक डिजिटल सङ्ग्रह हो।